

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2360/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ฟิลมาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล	
	จำกัด กับพวก	
		โจทก์
	นาย สม พงษ์ อ้วนโพธิ์ กลาง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27, มาตรา 42, มาตรา 44, มาตรา 47

โจทก์บรรยายฟ้องว่า แทบันท์กภาพของโจทก์ร่วมตามฟ้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเมืองฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคี แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี อยู่ด้วย และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองแก่แทบันท์กภาพนี้เช่นเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศพ.ศ. 2526 แต่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องเลยว่ากฎหมายของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคี อื่น ๆแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ถ้อยคำที่โจทก์บรรยายในฟ้องว่า "...และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศไทยฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองแก่แทบันท์กภาพเช่นเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526"นั้นก็ไม้อาจจะให้แปลไปได้ว่า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคี อื่น ๆแห่งอนุสัญญา ฉะนั้น ฟ้องโจทก์จึงขาดความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า

แถบบันทึกภาพตามฟ้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 เวลากลางวันจำเลยได้นำ แถบบันทึกภาพซึ่งเป็นโสตทัศนวัสดุของภาพยนตร์เรื่อง"ถล่มจอมโหดอินทรีเงิน" และเรื่อง "อินทรีเดี่ยวถล่มจิ้งจอกเงิน" ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "THE SHAOLIN DRUNKMONKEY" และ "EAGLE VS SILVER FOX" ตามลำดับ ออกให้เช่าและเสนอให้เช่าแก่ประชาชนทั่วไป โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าแถบบันทึกภาพดังกล่าวเป็นงานที่ได้มีผู้อื่นทำขึ้นในประเทศไทยโดยละเมิดสิทธิของบริษัทกัมโป รัดกั้นสตูดิโอ จำกัด และบริษัทฟิลมาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แห่งประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้โฆษณาขายและให้เช่าแถบบันทึกภาพดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก่อนมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในคดีนี้แล้ว และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่ แถบบันทึกภาพนี้เช่นเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครอง ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศพ.ศ. 2526 เหตุเกิดที่แขวงมุกกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานจับจำเลยได้และยึดแถบบันทึกภาพทั้งสองม้วนเป็น ของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 27, 42,44, 47 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526 คดีของกลางแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ และให้การว่าบริษัทฟิลมาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทกัมโปรดักชั่นสตูดิโอ จำกัดมิได้มีลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุที่พิพาท และไม่ใช่ผู้เสียหาย

บริษัทฟิลมาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทกัมโปรดักชั่นสตูดิโอ จำกัด ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 27, 42, 44 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อกู้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526ปรับ 40,000 บาท คืบของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยก่อนว่า ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 หรือไม่เห็นว่า พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 42 บัญญัติว่า"งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศ ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย และกฎหมายของประเทศนั้นได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ฯลฯ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา" โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าแถบบันทึกภาพของโจทก์ร่วมตามฟ้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เมืองฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองแก่แถบบันทึกภาพนี้เช่นเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศพ.ศ. 2526 แต่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องเลขว่ากฎหมายของเมืองฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ถ้อยคำที่โจทก์บรรยายในคำฟ้องว่า "...และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่แถบบันทึกภาพนี้เช่นเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526" นั้น ก็ไม่อาจจะให้แปลไปได้ว่า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของฮ่องกงได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาฉะนั้น ฟ้องโจทก์จึงขาดข้อความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าแถบบันทึกภาพตามฟ้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 เมื่อฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่มีชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องยกฟ้อง และไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์มานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน คืบของกลางแก่เจ้าของ.

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-อุไร คังตะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ